

《[문제10.2]

<사례>

건설기계 대여업체인 A사에 근무하는 근로자 乙은 평소 자신의 오토바이를 이용하여 출퇴근을 해왔다. 어느 날 乙은 현장 소장으로부터 업무 효율을 위해 다음 날 아침 일찍 인근의 다른 공사 현장으로 직접 출근하여 장비를 점검하라는 지시를 받았다. 다음 날 아침 乙은 평소보다 30분 일찍 집을 나서 지정된 현장으로 오토바이를 타고 이동하던 중 교차로에서 신호를 위반하여 직진하던 차량과 충돌하는 사고를 당해 전치 8주의 부상을 입었다. 사고 당시 乙이 이동하던 경로는 통상적인 출근 경로였으나 현장 소장의 지시에 따라 평소보다 일찍 이동 중이었으며 해당 오토바이는 乙의 소유로 A사가 유지비 등을 지원한 바는 없다. 한편 사고 당일 오후 A사에서는 직원들의 사기 진작을 위해 부서별 회식을 가졌는데 부서장 丙은 직원들에게 참여를 독려했다. 회식 1차 종료 후 丙은 공식적인 행사가 끝났음을 선언하고 귀가를 권고하였으나 직원 丁을 포함한 일부 직원들은 근처 주점으로 이동하여 2차 술자리를 가졌고 丁은 이 자리에서 나오다 계단에서 발을 헛디뎈 골절상을 입었다.

(물음1) 사례에서 근로자 乙이 겪은 사고가 산업재해보상보험법상 업무상 재해에 해당하는지 여부를 출퇴근 재해의 유형 및 인정 요건과 관련하여 논하시오. (25점)》

<문제10.2의 물음1> 근로자의 오토바이 사고에 대한 출퇴근 재해 인정 여부 및 법적 근거

I. 문제의 제기

- 사안에서 근로자 乙은 현장 소장의 지시에 따라 평소와 다른 장소로 출근하던 중 오토바이 사고를 당한 상황이다. 쟁점으로 <이 사고가 산업재해보상보험법(이하 '산재보험법') 제37조에서 규정하는 업무상 재해 중 출퇴근 재해에 해당하는지>, <해당 사고가 사업주가 제공한 교통수단 이용 중 발생한 것인지 통상적인 경로와 방법에 의한 출퇴근 중에 발생한 것인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 관련하여 출퇴근 재해의 유형 및 인정 요건에 대해서 논한다.

II. 업무상 재해와 출퇴근 재해의 법적

1. 업무상 재해의 의의 및 종류

(1) 의의

- 업무상 재해란 업무상의 사유에 따른 근로자의 부상·질병·장해 또는 사망을 의미한다. 이를 인정받기 위해서는 업무와 재해 사이에 상당인과관계가 존재해야 한다.

(2) 종류

- 산재보험법 제37조 제1항에 따르면 업무상 재해는 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해로 구분된다.

2. 출퇴근 재해의 유형 및 인정 요건

(1) 사업주 지배관리하의 출퇴근 재해[산재보험법 제37조 제1항 제3호 가목]

- 사업주가 제공한 교통수단이나 그에 준하는 교통수단을 이용하는 등 이용 시설의 관리권이 사업주에게 속하는 경우를 의미한다. 과거에는 이 유형만을 인정하였으나 헌법재판소의 위헌 결정 이후 범위가 확대되었다.

(2) 통상의 출퇴근 재해[산재보험법 제37조 제1항 제3호 나목]

- 그 밖의 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고를 의미한다. 다음의 요건을 모두 충족해야 한다. ① 자택과 취업장소 사이의 이동일 것. ② 업무에 종사하기 위하여 이동할 것. ③ 통상적인 경로와 방법으로 이동할 것.

3. 인정 예외 사유

- 통상의 출퇴근 재해라 하더라도 경로의 이탈 또는 중단이 있는 경우에는 원칙적으로 출퇴근 재해로 보지 않는다. 다만, 일상생활에 필요한 행위로서 시행령으로 정하는 사유(생필품 구입, 진료 등)로 인한 이탈은 예외적으로 인정된다. 또한, 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위로 인한 사고는 업무상 재해에서 제외된다.

III. 사안의 적용

1. 사업주 지배관리하의 출퇴근 재해 여부

(1) 교통수단의 소유 및 유지관리

- 사안에서 乙이 이용한 오토바이는 근로자 乙의 개인 소유물이다. A사에서 오토바이의 유지비나 유류비를 지원한 바가 없으므로, 해당 교통수단에 대한 관리권이 사업주에게 있다고 보기 어렵다.

(2) 지배관리 여부의 판단

- 비록 현장 소장이 오토바이 이용을 묵시적으로 인지하거나 업무 효율을 위해 조기 출근을 지시하였다 하더라도, 오토바이 자체를 사업주가 제공한 것으로 볼 수 없으므로 산재보험법 제37조 제1항 제3호 가목의 사업주 제공 교통수단 이용 중 사고에는 해당하지 않는다.

2. 통상의 출퇴근 재해 요건 검토

(1) 업무 준비를 위한 이동

- 乙은 현장 소장의 지시에 따라 장비 점검이라는 구체적인 업무를 수행하기 위해 이동 중이었다. 이는 취업과 관련하여 주거와 취업 장소 사이를 이동한 것에 해당하므로 업무 준비성 요건을 충족한다.

(2) 통상적인 경로와 방법

- 사안에서 乙이 이동하던 경로는 통상적인 출근 경로라고 명시되어 있다. 또한, 오토바이는 사회 통념상 출퇴근에 이용되는 일반적인 교통수단에 해당하므로 통상적인 경로와 방법 요건 역시 충족한다.

(3) 특수한 지시와 사고 시점

- 乙은 현장 소장의 지시에 따라 평소보다 30분 일찍 이동 중이었다. 비록 시간대가 평소와 다르더라도, 이는 사업주의 업무상 지시에 따른 것이므로 출근 행위의 연장선상에 있다. 사안의 사고는 출퇴근 중에 흔히 발생할 수 있는 위험이 현실화된 것으로 볼 수 있다.

3. 범죄행위 등 제외 사유의 검토

- 사안에서 상대 차량이 신호를 위반하여 직진하던 중 乙과 충돌하였다고 서술되어 있다. 이는 乙의 중대한 과실이나 범죄행위로 인한 사고가 아니라 상대방의 과실로 인한 사고이므로, 산재보험법 제37조 제2항 본문에 따른 업무상 재해 배제 사유에도 해당하지 않는다.

N. 결론

- 근로자 乙이 겪은 사고는 비록 개인 소유의 오토바이를 이용하였으나, 사업주의 업무상 지시(현장 점검 및 조기 출근)에 따라 주거지에서 취업 장소인 공사 현장으로 통상적인 경로를 통해 이동하던 중 발생한 사고이다. 이는 산재보험법 제37조 제1항 제3호 나목에서 규정하는 통상의 출퇴근 재해의 인정 요건을 모두 충족한다. 따라서 乙의 사고는 업무상 재해에 해당하며, 乙은 근로복지공단에 요양급여 등을 신청하여 산재 보상을 받을 수 있다.